

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1161/2538

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นาย โกวิท แสนจิตตธัม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157

จำเลยทั้งสองเป็นข้าราชการครูได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ร. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่อเติมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส. ซึ่งเป็นงานราชการของวิทยาลัยเทคนิค ร. จึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารวิทยาลัย ส. ดูแลรักษาวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อจำเลยทั้งสองให้ ก. นำเหล็กวัสดุที่เหลือใช้ไปเก็บไว้ที่ร้านของ ก. และให้ ก. เอาวัสดุดังกล่าวไปเสียเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สอง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 90, 147, 157

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ทั้ง สอง มี ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ให้ จำคุก คน ละ 1 ปี นอกจาก ที่ แก้ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ที่ โจทก์ จำเลย นำสืบ รับ กัน และไม่ ได้เถียง กัน พังได้ ว่า จำเลย ทั้ง สอง เป็น ข้าราชการ ครู ของวิทยาลัย เทคนิค ราชสิทธารามกอง วิทยาลัย เทคนิค กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จำเลย ที่ 1 เป็น หัวหน้าแผนก ช่าง ก่อสร้างและ เป็น ผู้บังคับบัญชา ของ จำเลย ที่ 2 เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2524วิทยาลัย อาชีวศึกษา เสาวภาได้ ทำ สัญญา ว่าจ้าง วิทยาลัย เทคนิคราชสิทธารามทำการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร วิทยาลัย อาชีวศึกษา เสาวภา มี กำหนด ให้ แล้ว เสร็จ ภายใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 นาย วิชัย บัวสรวง ผู้ อำนวยการ วิทยาลัย เทคนิค ราชสิทธารามทำ หนังสือ มอบหมาย ให้ จำเลย ที่ 1 หัวหน้าแผนก ก่อสร้าง เป็น ผู้รับผิดชอบ ใน การก่อสร้าง ทั้งหมด และ จำเลย ที่ 1 ได้ จัดตั้ง ทีม ผู้ ร่วม ปฏิบัติงานประกอบ ด้วย จำเลย ที่ 2 ซึ่ง เป็น ครู แผนก ก่อสร้าง เป็น ผู้ควบคุม การก่อสร้าง ใน การ ก่อสร้าง ดังกล่าว มี การ เขียน รูป แบบ รายการ เติม พื้นที่แต่ ไม่สามารถ ก่อสร้าง เติม ตาม รูป แบบ ได้ จึง มี การลด รูป แบบ ลง ทำให้วัสดุ ที่ วิทยาลัย เทคนิค ราชสิทธารามจัดซื้อ ไว้ สำหรับ การ ก่อสร้าง ตามรูป แบบ รายการ เติม เหลือ ใช้ คือ เหล็ก ไลท์เกจขนาด 4 นิ้ว คูณ 4 นิ้วยาว 6 เมตร จำนวน 21 ท่อน หลังจาก วิทยาลัย เทคนิค ราชสิทธารามได้ ทำการ ก่อสร้าง เสร็จ และ ส่งมอบ งาน ให้ แก่ วิทยาลัย อาชีวศึกษา เสาวภาแล้ว ได้ มี ผู้เขียน บัตรสนเท่ห์ ไป ถึง สำนักงาน คณะกรรมการ ป้องกัน และปราบปราม การ

ทุจจริต และ ประพฤติ มิชอบ ใน วงราชการ กล่าวหา ว่าเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย เทคนิค ราชสีหราชารามทุจจริต ต่อหน้า ที่ นำ เหล็กไลท์เกจที่ เหลือ ใช้ จาก การ ก่อสร้าง ไป ขาย เอา เงิน เป็น ประโยชน์ ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ สำนักงาน คณะกรรมการ ป้องกัน และ ปราบปราม การทุจจริตและ ประพฤติ มิชอบ ใน วงราชการ ได้ มาตร วจสอบ ที่ วิทยาลัย เทคนิคราชสีหราชารามก็ ไม่พบ เหล็ก ไลท์เกจดังกล่าว แต่ หลังจาก นั้นนาย เกรียงไกร จิตองอาจภักดี เจ้าของ ร้าน เกรียงไกรเทรดดิ้ง ได้ นำ เหล็ก ไลท์เกจ ขนาด 4 นิ้ว คูณ 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 21 ท่อนมา คิน ให้ แก่ วิทยาลัย เทคนิค ราชสีหราชาราม มี ปัญหา ตาม ฎีกา ของ จำเลยทั้ง สอง ว่า จำเลย ทั้ง สอง ได้ กระทำ ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ และ สมควร รอการลงโทษ ให้ จำเลย ทั้ง สอง หรือไม่คดี พังได้ ว่า จำเลย ทั้ง สอง เป็น ข้าราชการ ครุ มี หน้า ที่ ปฏิบัติ ราชการของ วิทยาลัย เทคนิค ราชสีหราชาราม ได้รับ มอบหมาย จาก ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิค ราชสีหราชาราม ซึ่ง เป็น ผู้บังคับบัญชา ของ จำเลย ทั้ง สองให้ มี หน้า ที่ ควบคุม การ ก่อสร้าง ต่อเติม วิทยาลัย อาชีวศึกษา เสาวภาซึ่งเป็น งาน ราชการ ของ วิทยาลัย เทคนิค ราชสีหราชารามจำเลย ทั้ง สอง จึง มีฐานะ เป็น เจ้าพนักงาน ผู้ มี หน้า ที่ ควบคุม การ ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร วิทยาลัย อาชีวศึกษา เสาวภา ดูแล รักษา วัสดุ ที่ เหลือ ใช้ จากการก่อสร้าง อาคาร ดังกล่าว และ จำเลย ทั้ง สอง ให้ นาย เกรียงไกร นำ เหล็ก ไลท์เกจขนาด 4 นิ้ว คูณ 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 21 ท่อนอันเป็น วัสดุ ที่ เหลือ ใช้ ซึ่ง อยู่ ใน หน้า ที่ ความ ดูแล รับผิดชอบ ของ จำเลยทั้ง สอง ไป เก็บ ไว้ ที่ ร้าน เกรียงไกรเทร ดดิ้ง และ ให้ นาย เกรียงไกร เอา เหล็ก ดังกล่าว ไป เสีย ซึ่ง เป็น การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ทำให้เกิด ความเสียหาย แก่ กรมอาชีวศึกษา และ เป็น การ แสวงหา ประโยชน์ที่ มิควร ได้ เป็น การปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจจริต เป็น ความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า จำเลย ทั้ง สองมี ความผิด

ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นั้น ชอบแล้วฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง ฟัง
ไม่ขึ้น

ที่ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา ขอให้ รอการลงโทษ นั้น เห็นว่า จำเลย ทั้ง สองรับ
ราชการ ครุ หน้าที่ หลัก ของ จำเลย ทั้ง สอง คือ การ สอน หนังสือ จำเลยทั้ง สอง
ได้รับ แต่งตั้ง จาก ผู้บังคับบัญชา ให้ ร่วมกัน ปฏิบัติ หน้าที่ราชการ พิเศษ ใน การ
ควบคุม การ ก่อสร้าง ต่อเติม อาคาร วิทยาลัย อาชีวศึกษาเสาวภา ปรากฏว่า งาน
ควบคุม การ ก่อสร้าง ต่อเติม อาคาร ที่ จำเลยทั้ง สอง ได้รับ มอบหมาย ดังกล่าว
สำเร็จ ลุล่วง ไป ด้วย ดี ที่ จำเลยทั้ง สอง ทุจริต ร่วมกัน เอา เหล็ก ไลท์เกจจำนวน
21 ท่อน ไป ขาย นั้นก็ ปรากฏว่า เหล็ก ไลท์เกจดังกล่าว เป็น เหล็ก ไลท์เกจที่
เหลือ จาก การก่อสร้าง ต่อเติม อาคาร และ มี ราคา ไม่มาก พฤติการณ์ แห่ง การก
กระทำ ผิดจึง ไม่ ร้ายแรง เมื่อ คำนึง ว่า จำเลย ทั้ง สอง ต่าง รับ ราชการ มาโดย
ไม่มี เรื่อง เสื่อมเสีย มา ก่อน อีก ทั้ง จำเลย ที่ 2 ก็ มี อายุ ถึง 60ปี แล้ว สมควร ที่
จะ ให้ โอกาส จำเลย ทั้ง สอง กลับ ตัว เป็น พลเมือง ดีโดย การ รอการลงโทษ จำ
คุก ให้ จำเลย ทั้ง สอง ที่ ศาลอุทธรณ์ ลงโทษ จำเลยทั้ง สอง โดย ไม่รอการลงโทษ
จำคุก ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา จำเลยทั้ง สอง ข้อ นี้ ฟังขึ้น แต่ เพื่อให้
จำเลย หลา บจำ จึง เห็นสมควร ลงโทษปรับ ด้วย "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ปรับ จำเลย ทั้ง สอง คน ละ 10,000 บาท อีก สถาน
หนึ่ง โทษ จำคุก ให้ รอการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30
นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่1161/2538วินิจฉัยเรื่องเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157บัญญัติว่า"ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ" หลักกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ 1.ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน 2.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3.โดยเจตนา 4.เจตนาพิเศษ 4.1เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 4.2โดยทุจริต 2.ข้อพิจารณา 2.1ผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นั้นต้องเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปัญหาว่ามีว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงหรือไม่เช่นเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเมื่อจับผู้กระทำความผิดแล้วปล่อยตัวผู้กระทำความผิดไปเป็นต้น หากเป็นเจ้าพนักงานที่มีได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นครั้งคราวเช่นคดีนี้ จำเลยทั้งสองเป็นข้าราชการครูมีหน้าที่สอนหนังสือแต่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการก่อสร้างเป็นครั้งคราวเมื่อปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจะมีความผิดตามมาตรา157หรือไม่ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าแม้จะเป็นหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ซึ่งสามารถกระทำความผิดตามมาตรา157ได้ 2.2การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต คำว่า"โดยทุจริต"หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น" ข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยทั้ง

สองให้ ก. นำเหล็กวัสดุที่เหลือใช้ไปเก็บไว้ที่ร้านของ ก. และให้ ก. เอาวัสดุดังกล่าวไปเสียโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้ประโยชน์ใดจาก ก. แต่การให้ ก. เอาวัสดุดังกล่าวไปถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับ ก. ย่อมเป็นการทุจริต

นอกจากนี้การที่ ก. เอาวัสดุดังกล่าวไปเสียโดยไม่ปรากฏว่านำไปขายหรือใช้ประโยชน์ใดแต่การที่เอาวัสดุดังกล่าวไปนั้นถือว่า ก. ได้ประโยชน์แล้ว สรุปแล้ว (1) ผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานแม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรงมีแต่เพียงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวก็ถือว่า มีหน้าที่ (2) การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้นั้นแม้เจ้าพนักงานนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อย่างใดแต่ทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับผู้อื่น (3) ประโยชน์ที่ได้รับนั้นแม้เพียงแต่ได้เอาวัสดุไปโดยไม่ปรากฏว่านำไปขายหรือใช้ประโยชน์ใดก็ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์แล้ว

รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์